رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٤٢٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٢٤هـ

الموضوعات

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - تعيين - التراجع عن التعيين - عدم استيفاء شروط التعيين - تعويض - التسبب في التعطل عن العمل - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - أتعاب المحاماة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه لتراجعها عن توظيفه، ودفع أتعاب المحاماة - الثابت قيام المدعى عليها بإشعار المدعي بتجاوز المسابقة الوظيفية واستكمال إجراءات توظيفه، وعليه ترك المدعي عمله السابق وتقدم إلى المدعى عليها لاستكمال إجراءات توظيفه، إلا أن المدعى عليها تراجعت عن ذلك بحجة أنه لم يكن من المجتازين للاختبار التحريري - تحقق ركن الخطأ في تصرف المدعى عليها - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها ببقائه فترة من الزمن دون عمل - استحقاق المدعي التعويض عن فترة انقطاعه عن العمل وفق تقدير المحكمة المبني على قيمة وفترة عقد العمل السابق للمدعي، وعلى نسبة مشاركة المدعى عليها في الخطأ عن الفترة اللاحقة لعقد العمل - استحقاق المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة؛ لإلجائه إلى القضاء في استحصال حقه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (٨/د/٧٥/٢) في الدورة رقم (٨)، بشأن تعدد أسباب المسؤولية.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعي قد تقدم إلى هذه المحكمة في ١٤٤٢/١١/٦هـ بصحيفة دعوى حاصلها: أنه في ١٤٤٠/١٠/١٨هـ الموافق٢٠١٩/٦/٢٢م تقدم موكله لدى المدعى عليها إلى وظيفة مراقب مساجد عبر الموقع الإلكتروني لها، وتم قبوله مبدئياً وتحديد موعد الاختبار في ١٤٤١/٣/٣٠هـ، وبعد أدائه للاختبار تبين نجاحه فيه، ثم تم تحديد موعد المقابلة الشخصية في ١٤٤١/٦/٢٦هـ، وبعد إجراء المقابلة الشخصية بمقر المدعى عليها فقد تم التواصل معه عن طريق هاتفه الجوال وإفادته بما نصه: "تم قبولكم، وعليكم مراجعتنا لإكمال إجراءات التعيين، وإجراء الكشف الطبي"، كما وصلته رسالة في ١٤٤١/١١/٣٢هـ، وفيها: (نفيدكم بقبولكم على وظيفة مراقب/ـة، وعليكم مراجعة فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة لاستكمال الإجراءات)، وبعد قيام موكله بمراجعة مقر المدعى عليها طلب منه إجراء الكشف الطبي وتزويده بورقة طلبات المراقبين ومضمونها: -صورة الهوية الوطنية. -برنت من نظام أبشر يوضح

المهنة. -برنت من التأمينات يوضع انقطاع العمل في حالة سبق العمل. -عدد (٢) صور شخصية. -صورة آخر مؤهل. -صور الدورات التدريبية. -صور الخبرات. -صورة الآيبان من البنك. وتمت إفادته بتقديم الاستقالة من عمله الحالي لكي يتم تعيينه على الوظيفة المتقدم عليها وأن ذلك هو شرط التعيين. وأضاف أن موكله وبناءً على ما سبق قام بالاستقالة من عمله السابق في ١٤٤١/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٠م، واضطر للقيام بتسديد القرض البنكي والقرض الشخصي، والتنازل عن بعض حقوقه المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وذلك لكي يتم قبول استقالته، ولكي يضمن حصوله على وظيفة حكومية لدى المدعى عليها، إلا أنه بعد كل ذلك وبعد توفيره لجميع المتطلبات، قام بمراجعتهم لتقديم كافة المتطلبات بما في ذلك البرنت الذي يثبت انقطاعه عن العمل، فتمت إفادته بعدم وجود اسمه ضمن كشف المقبولين، وأن المدعى عليها تعتذر عن الخطأ وعليه التقدم مجدداً. وأضاف أن ما قامت به المدعى عليها يعد إضراراً بموكله حيث تسببت بتركه لعمله الذي كان يعمل فيه منذ ست سنوات بعد أن أبلغته أنه من المقبولين على وظيفة مراقب مسجد، الأمر الذي دفع به إلى الاستقالة من وظيفته القائمة، وفقدانه للدخل المحقق لمدة تجاوزت أحد عشر شهراً بقي فيها عاطلاً عن العمل، ولحقه من جراء ذلك ضرر بأسرته حيث إنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال. وأضاف أن مقدار الأضرار التي وقعت على موكله تتمثل في مبلغ وقدره (١٠٨,٠٠٠) مئة وثمانية آلاف ريال، وهو من الكسب الفائت محقق الحدوث وفقاً لما نص عليه الفقهاء على أن التعويض عن المنفعة الفائتة يكون

بأجرة المثل، وفي عدم تسليم موكله حقوقه الكاملة من عمله السابق إذ تم خصم راتب شهر من مستحقاته لعدم التزامه بمدة الإشعار وفقاً لنظام العمل ويقدر بمبلغ قدره (٦٠٠٠) ريال، وفي عدم حصول موكله على مكافأة نهاية الخدمة بسبب استقالته وفقاً لنظام العمل والتي كانت تبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، مما أدى إلى حصوله على ثلث قيمة المكافأة فقط وتكبد خسارة ثلثيها بسبب الاستقالة التي طلبتها منه المدعى عليها. وفي اضطرار موكله لتسديد قرض بنكي بقيمة عشرين ألف ريال في ١٤٤١/١٢/٢١هـ لكي يتم قبول استقالته وهو مجبر على ذلك بعد أن كان يقوم بالسداد على أقساط، وبما أن القرض كان مضموناً براتبه الذي يتقاضاه من عمله فلم تقبل استقالته إلا بعد قيامه بسداد القرض، وفي تكبد موكله أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بسبب تعنت المدعى عليها بامتناعها عن تعيينه بعد إكمال إجراءات التعيين أو تعويضه بعد مراجعته للمدعى عليها عدّة مرات ورفعه خطاب تظلم للمدعى عليها، مما أضطره لرفع الدعوى الماثلة، ليصبح إجمالي الأضرار المادية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال كما بلغت الأضرار المعنوية مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وأضاف أن موكله بقي دون عمل من ٢٠٢٠/٧/٢٠م، الموافق ١٤٤١/١١/٢٩هـ حتى تاريخ حصوله على عمل آخر في ٢٠٢١/٩/٩م الموافق ١٤٤٣/٢/٢هـ وأرفق صورة من رسالة إشعار القبول، وصورة من خطاب الاستقالة، وصورة من برنت التأمينات يوضح تسلسل عمل موكله، وصورة من العقد السابق لعمل موكله والذي

بدأ في ٢٠١٤/١/٢٢م والذي حددت مدته بسنة ميلادية واحدة، وانتهى بالاستقالة المشار إليها، وصورة من العقد الجديد لعمل موكله والذي يبدأ من ٢٠٢١/٩/٩م، وصورة من عقد المحاماة، وصورة من وصل راتب موكله لعمله السابق حيث يبلغ صافي المدفوع (٥,٢٩٧) خمسة آلاف ومئتين وسبعة وتسعين ريالاً، وصورة من إشعار القبول المبدئي وإشعار النجاح في الاختبار التحريري، وصورة من إعلان الوظائف الصادر عن المدعى عليها، وعدداً من المستندات، وقد ختم وكيل المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبعد قيدها دعوى إدارية وإحالتها إلى هذه الدائرة، نظرتها على النحو المفصل في محاضر ضبط جلساتها، ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى وذلك لما بينته من أسباب. وبعد استئناف الحكم أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم، وإعادة ملف الدعوى إلى الدائرة مصدرة الحكم لمعاودة نظرها وذلك لما بينته من أسباب. وبعد ورودها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، إذ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة حاصلها ما يلي: أولاً: تم الإعلان عن الوظائف من قبل الموقع الرسمي للوزارة وهي من الوظائف المخصصة للعاطلين عن العمل، وقد تقدم لها جمع من المواطنين من مختلف مناطق المملكة يفوق عددهم (١٥٥٢) متقدماً، وتم إجراء الاختبار التحريري لهم بعد إبلاغهم بذلك عن طريق الرسائل النصية، وتم إعلان الناجحين عبر منصة

التوظيف بالموقع الرسمي للوزارة. ثانياً: تم إرسال رسائل نصية لمن اجتاز الاختبار التحريري بنجاح تحتوي على موعد إجراء المقابلة الشخصية بمقر المدعى عليها مع إحضار صورة من الهوية الوطنية، وصورة من المؤهل العلمي، وبرنت من أبشر، وبرنت من التأمينات الاجتماعية. ثالثاً: أجريت لهم المقابلات الشخصية وفق معايير محددة لا مجال للاجتهاد فيها وتم الرفع للوزارة بأسماء من تم إجراء المقابلات الشخصية لهم وذلك لاستكمال إجراءات التعيين على وظائف مراقبي المساجد، وتم الرد علينا من قبل ديوان الوزارة ببيان يوضح أسماء من تم تعيينهم، ولم يرد اسم المدعي من ضمن هذه الأسماء. رابعاً: لا تتحمل المدعى عليها سوء فهم المدعي بأن إجراءات المقابلة الشخصية بمثابة وعد بالتعيين، وإنما هو إجراء معتمد في مثل هذه الحالات. خامساً: لم تطلب المدعى عليها من المدعي تقديم استقالته من عمله السابق لقبوله وتعيينه على وظيفة مراقب مساجد، خصوصاً وأن هذه الوظائف مخصصة للعاطلين عن العمل. وأضاف أن فحوى الرسالة لم يشر إلى استكمال إجراءات توقيع العقد، وإنما طلب من المتقدم استكمال إجراءات التقديم على الوظيفة واستيفاء طلبات التقديم من مستندات ووثائق، ولا يوجد ما يفيد أنه طلب منه توقيع العقد أو الوعد بتعيينه، كما أن من شروط التقدم على الوظيفة التفرغ التام للعمل، وأن المدعي لم يكن ضمن من اجتازوا المقابلة الشخصية ولم يتم وعده بالتعيين، إذ لم يقدم ما يثبت ذلك، ومن ثم فتنتفي علاقة المدعى عليها بالضرر الواقع على المدعي، وأرفق بالمذكرة نسخة من أسماء المتقدمين والذين تم اجتيازهم الاختبار التحريري، وعدداً

من المستندات، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ لذا فإن الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بناءً على المادة (الثالثة عشرة/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ باعتبارها من دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً بناءً على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما تنظرها الدائرة وفقاً للقرار رقم (٧٩) لعام١٤٤٠هـ المنظم لقواعد توزيع الدعاوى. وعن سماع الدعوى، فقد جاء في الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ما يلي: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"؛ وعليه فإن الثابت من أوراق الدعوى أن الحق المدعى به في الدعوى الماثلة

قد نشأ من حين تقدم المدعي باستقالته من عمله السابق في ١٤٤١/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٠م، ومن ثم فقد تقدم المدعي لهذه المحكمة في ١٤٤٢/١١/٦هـ؛ وعليه فإن الدعوى تكون مسموعة وذلك لتقديمها خلال المدة المحددة نظاماً. وعن موضوع الدعوى، فإن المدعي ينعى على المدعى عليها الإضرار به بعد إبلاغها له بقبوله على وظيفة مراقب مسجد مما دفعه لاستكمال شروطها باستقالته من عمله القائم، ثم اعتذارها عن توظيفه، ومن ثم يطالبها بالتعويض، وذلك وفقاً للسياق المفصل في وقائع هذا الحكم، فيما تجب المدعى عليها بأن المدعي لم يجتز المقابلة الشخصية ولم يرد اسمه ضمن قائمة المعيّنين، ولم يتم وعده بالتعيين، ولم يطلب منه توقيع العقد ولا تقديم استقالته من عمله القائم، وأن ما وصله من إبلاغ لا يفيد بالتعيين؛ ومن ثم فلا علاقة لها بالأضرار الواقعة عليه. ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها قد أعلنت عن توافر وظائف في مجال (مراقبي المساجد) للسعوديين والسعوديات، على أن من الشروط الواجب توافرها: التفرغ التام للعمل، وقد تقدم المدعي لتلك الوظيفة وتم قبوله مبدئياً وإشعاره بذلك، ثم تم اختباره اختباراً تحريرياً في ١٤٤١/٣/٣٠هـ، ثم تم إشعاره بنجاحه، ثم وردته رسالة من المدعى عليها في ٢٠٢٠/٧/١٤م الموافق ١٤٤١/١١/٢٣هـ وفيها: (عزيزي المتقدم/المتقدمة نفيدكم بقبولكم على وظيفة مراقب/ـة وعليكم مراجعة فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة لاستكمال الإجراءات)، وعلى إثر ذلك قام المدعي بالانقطاع عن عمله القائم في ٢٠٢٠/٧/١٥م، الموافق ١٤٤١/١١/٢٤هـ، ثم قام بالتقدم باستقالته منه في

٢٠٢٠/٧/٢٠م، الموافق ١٤٤١/١١/٢٩هـ، إلا أن المدعى عليها لم تقم بقبوله أو توظيفه، كما تبين أن المدعي لم يكن ضمن من اجتازوا الاختبار التحريري وفقاً للأوراق المقدمة من المدعى عليها، وقد بقي المدعي دون عمل من ٢٠٢٠/٧/٢٠م، الموافق ١٤٤١/١١/٢٩هـ حتى تاريخ حصوله على عمل آخر في ٢٠٢١/٩/٩م، الموافق ١٤٤٣/٢/٢هـ؛ وعليه ولما كان المدعي يطالب في طلبه الأول بإلزام المدعى عليها بتعويضه وفقاً لما ساقه في دعواه، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن مناط مسؤولية جهة الإدارة عن أعمالها هو توافر ثلاثة أركان، وهي وجود خطأ من جانبها، وأن يصيب الضرر ذوي الشأن، وأن توجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر، كما أن من المقرر أنه قد تتعدد الأسباب المنتجة في إحداث الضرر، بحيث يساهم في إحداثه أكثر من سبب منتج، وفي هذه الحالة إذا كان خطأ الإدارة هو أحد الأسباب المنتجة فإنها تكون مسؤولة عن أداء جزء من التعويض يتناسب مع ما ساهم به خطؤها في إحداث الضرر. كما أن من المقرر أن من شروط الضرر القابل للتعويض أن يكون محققاً أي وقع فعلاً، أو ضرراً مستقبلاً، إلا أنه مؤكد الوقوع. كما أن من المقرر أنه يجب أن يتناسب مقدار التعويض الذي تسأل عنه الإدارة مع مقدار ما ساهمت به في إحداث الضرر إن كان مصدر الضرر مشتركاً بين جهة الإدارة والمضرور. كما أن من المقرر فقهاً أن الأفعال المختلفة المسببة للضرر إذا اجتمعت وكان كل واحد منها مؤثراً في الضرر، فعلى كل واحد من الأسباب المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استوت أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهم على السواء، وهو ما قرره

مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم (٨د/٢/٧٥) إذ جاء فيه ما يلي: "ج-إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء". وفي سبيل تطبيق ذلك، فأما عن ركن الخطأ؛ فالثابت وفقاً لأوراق الدعوى أن المدعى عليها قد شرعت في إجراءات توظيف المدعي وذلك بقبوله مبدئياً ثم إجراء الاختبار التحريري له وإشعاره بنجاحه رغم خلو القائمة المقدمة للمجتازين للاختبار من اسمه، ثم أبلغته بقبوله على الوظيفة وطلبت منه مراجعتها لاستكمال الإجراءات، مما حدا به لاستكمال الشروط المنصوص عليها في إعلان الوظيفة وذلك بالتخلي عن عمله في سبيل ضمان حصوله على وظيفة لدى المدعى عليها، إلا أنه قد تبين أنها لم تقم بقبوله ولم تستكمل إجراءات القبول، رغم تصريحها بقبوله في الإبلاغ الذي سبق إيراده، ومن هذا تستخلص الدائرة إلى أنه قد توافر في حق المدعى عليها الخطأ الموجب للتعويض. وأما عن ركن الضرر؛ فإن عمل الجهة الإدارية المدعى عليها قد تسبب في بقاء المدعي مدة ثلاثة عشر شهراً وأحد عشر يوماً عاطلاً عن العمل، وذلك بخسارته للعمل السابق، وعدم حصوله على عمل جديد إلا بعد مضي تلك المدة؛ ومن ثم تخلص الدائرة إلى توافر ركن الضرر. وأما عن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإن العمل الذي قامت به الجهة الإدارية بإبلاغ المدعي بقبوله وطلبها منه مراجعتها لاستكمال الإجراءات ثم طرح كل هذا قد أفضى إلى الإضرار بالمدعي وذلك بدفعه للتخلي عن عمله القائم تطبيقاً لشروط

التوظيف في سبيل حصوله على الوظيفة لدى المدعى عليها، وقد أفضى لبقائه عاطلاً عن العمل خلال المدة المشار إليها؛ ومن ثم تنتهي الدائرة إلى توافر أركان التعويض التي تنعقد على أساسها المسؤولية ويلزم منها المصير إلى التعويض. وفي سبيل تقدير قيمة التعويض المستحق للمدعي؛ فإن الضرر الواقع على المدعي إنما كان بفوات ما تبقى من مدة عقد عمله السابق وما بقيه بعد هذه المدة دون عمل، فأما عن المدة المتبقية من عقده السابق فتبدأ من ٢٠٢٠/٧/٢١م الموافق ١٤٤١/١١/٣٠هـ وتنتهي بنهاية العقد في ٢٠٢١/١/٢٢م؛ ومن ثم تخلص الدائرة إلى أن التعويض الرافع للضرر والذي يتناسب مع الخطأ الواقع خلال هذه المدة يكون برد ما فات على المدعي من رواتب من قيمة العقد السابق كونها تمثل خسارة وضرراً واقعاً ومحققاً على النحو التالي: قيمة صافي المدفوع وفق آخر راتب كان يتقاضاه (٥,٢٩٧) خمسة آلاف ومئتان وسبعة وتسعون ريالاً، مضروباً في عدد الأشهر الفائتة من العقد وعددها (٦) ستة أشهر، بالإضافة إلى قيمة ثلاثة أيام من الشهر الذي وقعت فيه الاستقالة بمبلغ قدره (٥٢٩) خمسمئة وتسعة وعشرون ريالاً؛ ومن ثم يكون ناتج ذلك مبلغاً قدره (٣٢,٣١١) اثنان وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وأحد عشر ريالاً، تعويضاً عن هذه المدة من المطالبة. وأما عن المدة التي تلي نهاية العقد السابق؛ فإن الضرر الواقع فيها لم يكن بسبب الجهة الإدارية وحدها فحسب وإنما يكون خاضعاً أيضاً لمقدار المجهود الذي بذله المدعي لتوقي الضرر بالبحث عن عمل جديد حيث إن مقدار المجهود المبذول يهيئ الفرصة لتوقي حصول الضرر؛ ومن ثم فإن مصدر الضرر يكون مشتركاً بين

الجهة الإدارية المدعى عليها وبين المضرور خلال هذه المدة؛ مما يتعين معه أن ينقص في مقدار التعويض بما يقابل القدر الذي يتناسب مع نسبة مشاركة خطأ المدعى عليها. ولما كان قدر مشاركة أطراف النزاع في حدوث الضرر الماثل غير محدد النسبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل الطرفين قيمة التعويض على السواء، وذلك بتعويض المدعي بنصف راتبه من عقده السابق عن المدة التي تلي نهاية العقد ابتداءً من ٢٠٢١/٢/٢٣م الموافق ١٤٤٢/٧/١١هـ حتى تاريخ حصوله على العقد الجديد في ٢٠٢١/٩/٨م الموافق ١٤٤٣/٢/١هـ، وقد أخذت الدائرة بالراتب السابق في تقدير التعويض للمدة اللاحقة لنهاية العقد استئناساً وأخذاً في الاعتبار أنها مقاربة لتلك المدة في الزمان وسائدة أثناء الظروف المحيطة بحال المضرور، وذلك على النحو التالي: قيمة نصف الراتب (٢,٦٤٨,٥) ألفان وستمئة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس هللات، مضروباً في عدد الأشهر التي بقي فيها دون عمل وعددها (٧) سبعة أشهر، بالإضافة إلى قيمة ثمانية أيام من الشهر الذي حصل فيه على العمل بمبلغ قدره (٧٠٦) سبعمئة وستة ريالات؛ ومن ثم يكون ناتج ذلك مبلغاً قدره (١٩,٢٤٥) تسعة عشر ألفاً ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً. ومن ثم تخلص الدائرة إلى أن التعويض المستحق للمدعي عن المدة التي فوتت عليه المدعى عليها عقد عمله فيها وعن المدة التالية لنهاية العقد مبلغاً قدره (٥١,٥٥٦) واحد وخمسون ألفاً وخمسمئة وستة وخمسون ريالاً، تعويضاً شاملاً لكل الأضرار المادية والمعنوية. وأما ما زاد على ذلك مما يطالب به المدعي في تفصيل دعواه، فهي علاوة على كونها أضراراً لم تثبت

رابطتها السببية المباشرة بين فعل المدعى عليها والضرر المدعى به، وكونها أضراراً احتمالية وغير مؤكدة الوقوع في المستقبل؛ فإن المدعي لم يقدم ما يثبتها من البينات؛ ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى إطراحها. وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ فالثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد تكبد لإقامة الدعوى لاستحصال حقه المبلغ المشار إليه وفقاً للعقد المرفق المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/١٨هـ، ولما كان من المقرر أنه يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة الدعوى مادام المدعى عليها قد ألجأ صاحب الحق إلى إقامة الدعوى والمقاضاة، وإذ تقرر خطأ المدعى عليها وصحة دعوى المدعي، كما ثبت إلجاؤها المدعي إلى القضاء لاستحصال حقه، وثبت أن المدعي قد غرم مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لاستحصال حقه قضاءً، وهو مبلغ يتناسب مع الجهد المبذول في الدعوى الماثلة وملائم له بالنظر إلى عدد الجلسات المنعقدة، وما أعد فيها من صحائف دعوى واعتراض، وما قدم فيها من مذكرات؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي فيما يطالب به، وهو ما تنتهي إليه الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٧١,٥٥٦) واحد وسبعون ألفاً وخمسمئة وستة وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.